

Instructivo de Funcionamiento del Consejo Directivo del Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Caso de El Mozote y lugares aledaños

Título I Disposiciones Generales

Capítulo I Objetivo, Finalidad, Denominaciones y Definiciones

Art. 1. Objetivo

El Instructivo de funcionamiento del Consejo Directivo del Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de las masacres de El Mozote y lugares aledaños, en adelante el “Consejo” o “Consejo Directivo”, tiene como objetivo regular y organizar la estructura, atribuciones, responsabilidades y actuaciones del Consejo Directivo, para asegurar el adecuado funcionamiento del Registro.

Art. 2. Finalidad del Consejo

El Consejo tiene como finalidad garantizar la correcta identificación de las víctimas y familiares de víctimas; así como su apropiada incorporación al Registro para las medidas de reparación.

Art. 3. Denominaciones

En el texto del presente Instructivo se denominará:

- a) “La Sentencia” o “la Sentencia de la Corte Interamericana”, a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador.
- b) “El Decreto” o “Decreto Ejecutivo”, al Decreto Ejecutivo No. 53 Disposiciones Específicas Restaurativas para la Ejecución y Seguimiento de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso “Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños vs. El Salvador”, emitido el 31 de agosto de 2017 y publicado en el Diario Oficial No. 162, Tomo No. 412, de fecha 2 de septiembre de 2016.
- c) “El Registro” o el “Registro de víctimas”, al Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de las masacres de El Mozote y lugares aledaños.

Art. 4. Definiciones

1. **Víctimas:** el Registro contempla cuatro categorías de víctimas, de acuerdo a lo establecido en la Sentencia de la Corte Interamericana; que se definen a continuación:
 - a) **Víctimas ejecutadas:** toda persona que fue asesinada en el contexto de la masacre, en las fechas y lugares reconocidos por la sentencia y que no participaba de las acciones armadas de las partes en conflicto.

- b) Víctimas sobrevivientes: toda persona que al momento de los hechos se encontraba en algunos de los lugares establecidos en la sentencia y que por diversos motivos logró escapar o esconderse para salvaguardar su vida, y que no participaba de las acciones armadas de las partes en conflicto.
 - c) Víctimas desplazadas forzadamente: toda persona que con motivo de las masacres de El Mozote y lugares aledaños tuvo que desplazarse de su lugar de residencia o no pudo retornar al mismo, entre el periodo de tiempo definido en los criterios de inclusión al registro, y que no participaba de las acciones armadas de las partes en conflicto.
 - d) Familiares de víctimas ejecutadas: toda persona debidamente identificada que tenga un parentesco comprobado con una víctima ejecutada, a saber, madre, padre, hija, hijo, hermana o hermano, cónyuge o compañero permanente.
2. *Documentación de las víctimas*: es el proceso a través del cual una víctima incorporada al Registro ha comprobado, por sí misma o por terceros, su identidad o su vínculo de parentesco, de acuerdo a lo establecido en los criterios de inclusión al registro.
3. *Inclusión plena al Registro*: hace referencia al proceso a través del cual una víctima incluida en el Registro, ha completado todas las fases del mismo: identificación, validación, documentación y entrevista; lo que la habilita para ser incluida como beneficiaria de las medidas de reparación individual que se derivan de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso.

Título II

Del Consejo Directivo del Registro Único de Víctimas de El Mozote

Capítulo I

Organización, Integración, Atribuciones y Responsabilidades del Consejo Directivo

Art. 5. Organización interna del Consejo

El Consejo tendrá la siguiente estructura organizativa:

- 1) El Pleno
- 2) La Coordinación
- 3) La Secretaría Ejecutiva

Art. 6. Integración del Consejo Directivo.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de creación del Consejo, este se integra por las siguientes representaciones:

- a) Un representante de la Presidencia de la República, proveniente de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, quien lo coordinará;
- b) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;

- c) Un representante del Ministerio de Economía, específicamente de la Dirección General de Estadística y Censos; y,
- d) Tres miembros de las organizaciones representativas de las víctimas del caso.

Art. 7. Atribuciones generales de Consejo Directivo

- a) Organizar y dirigir el Registro de Víctimas;
- b) Asegurar el adecuado funcionamiento del Registro de Víctimas; y,
- c) Garantizar la correcta identificación de las víctimas y su apropiada incorporación en las diferentes medidas de reparación dictadas en la Sentencia de la Corte Interamericana.

Capítulo II Del Pleno y de la Coordinación

Art. 8. Atribuciones del Pleno

- a) Administrar el Registro de Víctimas;
- b) Evaluar y resolver las solicitudes de incorporación de víctimas al Registro;
- c) Velar por el debido cumplimiento del Decreto Ejecutivo en lo que concierne al Consejo Directivo;
- d) Aprobar las actas de cada sesión;
- e) Deliberar y decidir sobre los asuntos concernientes al funcionamiento del Registro de Víctimas, tanto en lo técnico como en lo administrativo;
- f) Proponer al Presidente de la República las reformas que se consideren necesarias sobre el Decreto Ejecutivo;
- g) Aprobar las modificaciones necesarias al presente Instructivo; y,
- h) Las demás establecidas en el ordenamiento jurídico interno que sean aplicables.

Art. 9. La Coordinación

Según el Decreto Ejecutivo, la Coordinación de este espacio está a cargo del representante de la Presidencia de la República, proveniente de la Secretaría Técnica y de Planificación.

Art. 10. Funciones del Coordinador

El Coordinador del Consejo tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades:

- a) Presidir las sesiones del Consejo;
- b) Convocar de manera ordinaria una vez al mes las sesiones del Consejo, y de manera extraordinaria cuando lo considere necesario o sea solicitado por algún integrante del Consejo;
- c) Proponer al Pleno la agenda de trabajo para cada sesión;
- d) Resguardar los archivos físicos y electrónicos del Consejo Directivo;
- e) Representar al Consejo y actuar como su portavoz oficial;

- f) Coordinar con la Secretaría Ejecutiva, el funcionamiento adecuado del Consejo;
- g) Suscribir la documentación oficial;
- h) Resolver cualquier asunto en caso de empate, para cuyo caso tendrá voto de calidad;
- i) Brindar los informes que le sean requeridos por el Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia;
- j) Tramitar las solicitudes de información que sean requeridas al Consejo; y,
- k) Adoptar todas las otras medidas que fueran necesarias para asegurar el eficaz cumplimiento de las funciones asignadas al Consejo.

Art. 11. Responsabilidades de los y las integrantes del Consejo

- a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias a que se les convoque;
- b) Definir el plan o agenda de trabajo del Consejo, priorizando la depuración del Registro Único a fin de atender a las víctimas ya identificadas;
- c) Votar los asuntos sometidos a su consideración y razonar su voto cuando lo considere necesario;
- d) Presentar solicitudes sobre asuntos que deba resolver el Consejo Directivo;
- e) Poner en conocimiento del Consejo cuando a título propio o de alguno de los integrantes, exista un conflicto de interés en algún asunto y abstenerse de conocer en el caso;
- f) Hacer constar en actas el voto negativo con su respectivo razonamiento, como fundamento de su decisión;
- g) Guardar discreción y reserva de las deliberaciones que se realicen en las sesiones del Consejo, fundamentalmente cuando puedan afectar el interés público, la intimidad de terceros o así lo requieran las circunstancias;
- h) Conocer de las solicitudes de información que sean requeridas al Consejo y proporcionar la información que se encuentre bajo su responsabilidad;
- i) Cumplir las disposiciones del presente instructivo; y,
- j) Todas aquellas que se deriven de los acuerdos del Pleno.

Art. 12. Asesorías para los Integrantes del Consejo

Cada integrante del Consejo podrá designar a una persona que le acompañe a las reuniones del mismo, quien hará las veces de asesora, sin derecho a voto.

Las personas que desempeñen este rol, también estarán obligadas a guardar discreción y reserva de las deliberaciones que se realicen en las sesiones del Consejo, y su función será meramente de asesoría técnica.

Todas las personas que se deleguen para tal función deberán tener pleno conocimiento y experiencia en los temas relativos al Registro y al proceso desarrollado para su construcción, con la finalidad que puedan brindar una asesoría adecuada a los y las integrantes del Consejo.

Capítulo IV De la Secretaría Ejecutiva del Consejo

Art. 13. Designación de la Secretaria Ejecutiva del Consejo

La Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, serán responsables de llevar la Secretaria Ejecutiva del Consejo.

Art. 14. Funciones de la Secretaría Ejecutiva

- a) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo;
- b) Elaborar los instrumentos y documentos necesarios para el funcionamiento del Registro siguiendo los acuerdos adoptados por el Consejo, en coordinación con las instancias competentes;
- c) Asistir a las sesiones del Consejo y elaborar las actas de las mismas;
- d) Asesorar al Consejo en relación a los puntos incluidos en las agendas;
- e) Verificar la base de datos de Registro, a fin de constatar que se incluyen los cambios aprobados por el Consejo;
- f) Elaborar y someter a consideración del Consejo los listados consolidados derivadas de la verificación, así como la información nueva sobre víctimas;
- g) Tramitar y emitir los carnets de las víctimas incluidas plenamente al Registro e informar al Consejo sobre los avances;
- h) Prestar al Coordinador y al Consejo el apoyo que requiera para el normal desarrollo de sus actividades; y,
- i) Todas las demás que sean asignadas por el Consejo Directivo o el Coordinador.

Capítulo V De las sesiones del Consejo Directivo.

Art. 15. Quórum

Se requiere de la presencia de la mitad más uno del total de los y las integrantes propietarios del Consejo Directivo para que este sesione. En caso de inasistencia de alguno de sus integrantes se deberá hacer constar en acta los motivos de dicha inasistencia.

No se podrá establecer quórum sin la presencia de al menos dos representantes de las víctimas o del gobierno.

Art. 16. Convocatoria

La convocatoria para las sesiones ordinarias, se harán con al menos ocho días calendario de anticipación. Las sesiones extraordinarias podrán convocarse hasta con un mínimo de veinticuatro horas previas a su celebración.

Art. 17. Documentación de las sesiones

El desarrollo de las sesiones del Consejo se hará constar en actas en las que se consignarán la asistencia, la comprobación de quórum, lectura, discusión, modificación y aprobación de agenda, deliberaciones, votaciones y acuerdos tomados, éstas serán leídas íntegramente al inicio de cada sesión y serán firmadas por cada integrante del mismo, lo que las dotará de validez.

Las actas del Consejo estarán sometidas a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Art. 18. Del carácter privado de las sesiones

Las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, se realizarán en forma privada, salvo que por unanimidad de los y las integrantes del Consejo Directivo acuerden permitir el acceso del público en general, o algún grupo de personas específicas, a las cuales les podrá conceder el derecho a participar con voz, pero sin voto.

En atención a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública y la legislación vigente en materia de protección de datos, el Consejo podrá declarar reservado el tratamiento de temas que por su naturaleza así lo requieran.

Art. 19. Agenda de las sesiones

La agenda de cada una de las sesiones será previamente definida por el Coordinador del Consejo en función del Plan de Trabajo establecido, considerando las solicitudes de los y las integrantes del Consejo en función del interés común para las víctimas. En la convocatoria que se gire para las sesiones se hará del conocimiento del pleno la agenda a tratar, remitiendo los insumos necesarios para su discusión en los casos en que sea necesario.

Art. 20. Lugar de las sesiones

El Consejo sesionará de manera intercalada en San Salvador y Morazán, en lugares idóneos para sus deliberaciones. No se podrá realizar una sesión en lugares que puedan interrumpir el normal funcionamiento del Consejo.

Capítulo VI De la toma de decisiones y acuerdos

Art. 21. Toma de decisiones

El Consejo procurará la unanimidad en la toma de decisiones, en caso de desacuerdo se considerará el voto de la mayoría y en caso de empate, el Coordinador del Consejo tendrá voto de calidad, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo.

Art. 22. Votos razonados

En caso que los acuerdos no se tomen por unanimidad, y uno o varios integrantes del Consejo estén en desacuerdo, o estando de acuerdo, pero teniendo argumentos distintos al resto, podrán razonar su voto, solicitando que se consigne en el acta el punto y los argumentos brindados para dejar constancia de la postura tomada frente a una determinada deliberación.

Art. 23. Acuerdos

Los acuerdos que el Consejo tome se consignarán en el acta respectiva y una vez ratificados mediante la firma de todos sus integrantes, serán de obligatorio cumplimiento y adquirirán la calidad de cosa firme.

Título III De la Transparencia y rendición de cuentas del Consejo Directivo

Capítulo Único Del acceso a la información y la rendición de cuentas

Art. 24. Acceso a la información

La información derivada del funcionamiento del Consejo, estará sometida a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Art. 25. Trámite de las solicitudes de información

Las solicitudes de información referidas al Consejo Directivo y al Registro, deberán ser dirigidas a la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, como institución coordinadora del Consejo y serán tramitadas de acuerdo al procedimiento legal establecido para ello.

El Coordinador del Consejo será la persona referente para canalizar las solicitudes, las cuales se harán del conocimiento de los integrantes del Consejo y serán tramitadas a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo.

Art. 26. Rendición de cuentas

El Consejo Directivo dará a conocer los resultados de su gestión a través de las instancias de diálogo y coordinación establecidas en el marco del Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños.

Así mismo, la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, incluirá en sus procesos de rendición de cuentas lo relativo al quehacer del Consejo y brindará informes periódicos en el marco de los informes relativos al Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños.

Título IV Del Registro Único de Víctimas

Capítulo Único Del resguardo y el acceso a la información del Registro

Art. 27. Resguardo de la Base de Datos del Registro

La Dirección General de Estadísticas y Censos será la responsable del resguardo, actualización y mantenimiento de la base de datos del Registro, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo.

Art. 28. Acceso a la información del Registro

Cuando se requiera información contenida en la base de datos del Registro, se deberá tramitar de acuerdo a lo establecido en los protocolos aprobados por el Consejo.